

문제 - 2014년 기출 [문제-1] (30점)

甲은 2014. 7. 15. '전화기'를 디자인의 대상물품으로 하여 디자인 A를 디자인등록출원하였다. 甲은 출원일 이후 디자인 A의 한 부분인 '전화기의 버튼부분'의 디자인 a1을 별도로 권리화하고자 한다. 디자인 a1을 별도로 디자인등록출원을 하는 경우 신규성(제33조 제1항), 선출원주의(제46조), 확대된 선출원(제33조 제3항), 1디자인 1디자인등록출원(제40조) 요건 판단과 관련하여 디자인 a1의 등록가능성을 설명하시오.

<분석>

√ 문제에서 묻고 있는 것은 무엇인가?

- ▶ ① 디자인 a1의 신규성, 선출원주의, 확대된 선출원, 1디자인 1디자인등록출원 요건 판단
- ▶ ② 그에 따른 디자인 a1의 등록가능성

√ 답안작성의 방향

- ▶ 디자인 A는 전체디자인에 관한 출원이고, 디자인 a1은 부분디자인에 관한 출원으로 큰 디자인과 작은 디자인으로 관계를 설정하여야 합니다.
- ▶ 디자인 a1의 부품디자인으로의 출원도 고려될 수 있지만, 전화기의 버튼부분의 독립거래의 가능성도 매우 희박하고, 아울러 출제자의 의도를 고려하여 보아도 부분디자인으로의 출원으로 한정하여 답안을 작성하는 것이 바람직하다고 판단됩니다.
- ▶ 논점이 4개나 되므로 일반론을 방대하게 작성할 것이 요구되지 않으며, 각 일반론에는 의의, 취지, 요건 및 판단방법을 기재하는 것으로 충분할 것입니다. 또한, 요건 및 판단방법은 전체디자인과 부분디자인과의 관계에 한정하여 서술하는 것이 좋겠습니다.

I. 문제의 제기 (3)

- ‘전화기 버튼부분’에 관한 디자인등록출원의 형식(부분디자인, 부품디자인 BUT 부품디자인으로의 출원은 어려움)
- ‘전화기’ VS ‘전화기 버튼부분’의 관계 설정(전체적인 디자인과 부분적인 디자인의 관계, 전체적으로 비유사한 디자인에 관한 출원)
- 2014. 7. 1. 시행법 적용(부칙), 특히 확대된 선출원 규정 적용에 있어서 차이점 부각
- 심사등록출원으로 전제

II. 디자인 a1의 등록가능성의 검토

1. 신규성(법 제33조 제1항)

(1) 신규성의 판단 (4)

- 의의 및 취지
- 요건 판단방법(선출원의 공개로 인한 신규성 상실 시점, 전체디자인과 부분디자인의 관계를 중심으로)

(2) 사안의 경우 (2)

- 1) 전화기의 공지에는 전화기의 버튼부분의 공지가 수반되므로, 전체디자인 A의 공지로 부분디자인 a1의 신규성이 상실될 수 있다.
- 2) 강제공개제도가 없는 디자인등록출원의 특성상 디자인 A의 출원 계속 중에는 A의 공지사실이 없으므로 후출원된 디자인 a1은 신규성 위반의 거절이유를 갖지 않는다.
- 3) 다만, 디자인 a1이 디자인 A의 신청에 의한 출원공개, 거절결정된 출원의 공보게재, 등록공고에 의해 디자인공보에 게재된 이후에 출원되거나, 디자인 A가 설정등록된 이후에 출원된 경우 디자인 a1은 신규성 규정 위반을 이유로 디자인등록받을 수 없다.

2. 선출원주의(법 제36조 제1항)

(1) 선출원 주의의 판단 (4)

- 의의 및 취지
- 요건 판단방법(2014. 7. 1. 시행법의 태도 및 전체디자인과 부분디자인의 관계를 중심으로)

(2) 사안의 경우 (2)

- 1) 2014. 7. 1. 시행법에 따르면 동일인의 출원간에도 선출원 규정이 적용될 수 있다.
- 2) 다만, 전체디자인과 부분디자인은 디자인등록의 대상 및 효과가 상이한 출원인바 양 출원간에 선출원 규정이 적용되지 않는다.
- 3) 따라서, 후출원된 디자인 a1에 관한 출원은 선출원 디자인 A에 관한 출원과의 관계에서 선출원 규정 위반의 거절이유를 갖지 않는다.

3. 확대된 선출원(법 제33조 제3항)

(1) 확대된 선출원의 판단 (4)

- 의의 및 취지
- 요건 판단방법(2014. 7. 1. 시행법의 태도를 중심으로)

(2) 사안의 경우 (2)

- 1) 법 33조 3항 단서 규정에 따라 디자인 A와 a1의 출원인은 甲으로 동일하므로 확대된 선출원 규정이 적용되지 않는다.
- 2) 따라서, 후출원 a1은 확대된 선출원 규정 위반의 거절이유를 갖지 않는다.

4. 1디자인 1디자인등록출원(법 제40조)

(1) 1디자인 1디자인등록출원의 판단 (4)

- 1) 법 제40조 제1항
 - 의의 및 취지
 - 요건 및 판단방법(물리적으로 분리된 2 이상의 부분의 취급을 중심으로)
- 2) 법 제40조 제2항
 - 의의 및 취지
 - 요건 및 판단방법(부분디자인의 디자인의 대상이 되는 물품의 명칭의 기재를 중심으로)

(2) 사안의 경우 (2)

- 1) 전화기의 버튼 부분이 물리적으로 분리되어 있다고 하더라도 전화기의 버튼 부분은 전체로서 하나의 기능을 수행함으로써 일체적 관련성을 가지고 있으므로 기능적 일체성이 있는 경우로서 전체로서 하나의 창작으로 인정될 수 있다.
- 2) 부분디자인 출원의 디자인의 대상이 되는 물품은 전체디자인과 마찬가지로 독립거래의 대상이 되는 물품의 명칭을 기재하여야 한다. 따라서, 디자인 a1에 관한 부분디자인 출원서 및 도면에는

‘전화기’가 기재되어야 한다.

Ⅲ. 사안의 해결 (3)

- “Ⅱ”의 각 사안의 경우에서 판단한 사항을 요약하여 기재

문제 - 2014년 기출 [문제-2] (20점)

甲은 밥을 짓는 용도의 용기에 설치하는 ‘순환통’을 디자인의 대상물품으로 하여 디자인 을 출원한 후 경쟁업자 乙이 자신의 출원 디자인과 형상과 모양이 유사한 디자인 을 빨래를 삶는 용도로 사용하는 용기에 설치하는 ‘거품넘침 방지구’로 부착하여 판매하는 것을 알게 되었다. ‘순환통’과 ‘거품넘침 방지구’는 이를 설치하는 용기의 용도가 다르지만, 그 형상과 모양에서 각 단면도가 서로 유사하고, 그 기능과 효과에 있어서도 일정한 온도로 삶거나 익히고, 세제 거품이나 밥물이 밖으로 넘침을 방지함과 아울러 열손실을 방지한다는 점에서 실질적으로 동일할 뿐만 아니라 혼용하여 사용하는 것이 가능하다.

甲의 ‘순환통’ 디자인과 乙의 ‘거품넘침 방지구’ 디자인에 관한 물품의 유사판단 및 甲이 디자인 보호법상 취할 수 있는 조치를 디자인권 설정등록 전후로 나누어 설명하시오.

<분석>

√ 문제에서 묻고 있는 것은 무엇인가?

- ▶ ① 양 디자인에 관한 물품의 유사판단
- ▶ ② 甲이 디자인권 설정등록 전에 취할 수 있는 조치
- ▶ ③ 甲이 디자인권 설정등록 후에 취할 수 있는 조치

√ 답안작성의 방향

- ▶ 디자인B의 등록가능성 관련하여 디자인등록을 받기 위한 가장 기본적인 요건인 “디자인으로의 성립, 공업상이용가능성, 신규성, 용이창작성”의 주제를 다루는 문제입니다.

I. 문제의 제기 (1)

- 乙 판매행위의 디자인보호법적 해석

II. 甲과 乙의 디자인의 물품의 유사판단 (5)

1. 물품의 유사판단 일반론

(1) 디자인의 유사판단

(2) 물품의 동일·유사 판단 방법

- 1) 심사기준
- 2) 판례

2. 사안의 경우

- 1) 용도상으로 혼용될 수 있으므로 ‘순환통’과 ‘거품넙친 방지구’는 유사한 물품의 관계에 있다.
- 2) 또한, 형상과 모양까지 유사하므로 양 디자인은 유사한 디자인의 관계에 있다.

III. 디자인권 설정등록 전에 취할 수 있는 조치 (5)

1. 보상금청구권 발생을 위한 조치

- (1) 출원공개 신청
- (2) 서면경고
- (3) 보상금청구권의 내용

2. 우선심사청구

IV. 디자인권 설정등록 후에 취할 수 있는 조치 (9)

1. 경고장의 송부
2. 적극적 권리범위확인심판의 청구
3. 민사적 조치

(1) 침해금지청구

(2) 손해배상청구

(3) 신용회복청구

(4) 부당이득반환청구

(5) 침해금지 가처분 신청

4. 형상적 조치

(1) 침해죄

(2) 몰수

(3) 양벌규정

5. 보상금청구권의 행사

6. 증거보전신청

7. 화해, 조정

8. 디자인권의 양도

9. 실시권의 허여

문제 - 2014년 기출 [문제-3] (30점)

2014. 7. 1.부터 종전의 유사디자인제도를 대체한 관련디자인제도가 시행되었다. 관련디자인제도와 유사디자인제도는 차이가 있지만, 부칙 제15조에 따라 이 법 시행 당시 종전의 규정에 따라 유사디자인으로 등록출원되거나 등록된 디자인에 대하여는 종전의 규정을 따르도록 하고 있다. 유사디자인제도가 관련디자인제도로 대체됨에 따라 변경된 사항을 종전의 유사디자인제도와 비교하여 설명하시오.

(단, 종전의 유사디자인제도에 대하여 학설상 다툼이 있는 부분에 대해서는 판례의 입장에 의함)

<분석>

√ 문제에서 묻고 있는 것은 무엇인가?

- ▶ ① 유사디자인제도가 관련디자인제도로 대체됨에 따라 변경된 사항

√ 답안작성의 방향

- ▶ 변경된 사항을 목차로 현출하고, 목차 하위 내용에서 유사디자인제도와 관련디자인제도를 비교하는 형식으로 답안이 작성되어야 합니다.
- ▶ 목차로 현출된 변경 사항이 많을 수록 부여할 수 있는 점수가 높아지는 유형의 문제이므로 쪼갤 수 있을 만큼 쪼개는 것이 타당할 것입니다.

I. 서설 (3)

(1) 관련디자인제도는 자기의 기본디자인과만 유사한 디자인에 대하여 기본디자인의 출원일로부터 1년 이내에 출원된 경우에 한하여 독자의 효력을 가지는 관련디자인으로서의 디자인권을 부여하는 제도를 말한다(법 35조1항).

(2) 종래 유사디자인제도는 기본디자인의 권리범위를 확인하는 것에 그치므로 독자의 권리범위가 인정되지 않아 기본디자인과 별도로 유사디자인을 등록할 의미가 적어 제도 이용의 실익이 매우 적은 문제점이 있었다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 2014. 7. 1. 시행법은 기본디자인과는 독자의 권리범위를 갖는 관련디자인제도를 도입하였다.

II. 유사디자인제도가 관련디자인제도로 대체됨에 따라 변경된 사항

1. 등록요건의 판단시점 (3)

(1) 유사디자인의 경우 디자인 등록에 의해 새로운 권리범위가 발생되지 아니하고, 기본디자인의 유사범위를 확인하는 것에 그치므로 기본디자인의 출원시(일)을 기준으로 유사디자인의 등록요건을 판단한다.

(2) 관련디자인의 경우 디자인 등록에 의해 기본디자인과는 별개의 새로운 권리가 발생되므로 관련디자인의 출원시(일)을 기준으로 관련디자인의 등록요건을 판단한다.

2. 등록요건 (3)

(1) 유사디자인의 경우 i)기본디자인이 존재할 것, ii)기본디자인에만 유사할 것, iii)유사디자인으로 출원될 것, iv)유사디자인에만 유사한 디자인이 아닐 것, v)기타 일반적인 디자인등록요건을 갖출 것이 요구된다.

(2) 관련디자인은 유사디자인의 등록요건에 더하여, i)1년 이내에 출원될 것, ii)기본디자인권에 전용실시권이 설정되어 있지 아니할 것이 요구된다. 이는 관련디자인이 독자의 권리범위를 갖는 것을 고려하여 권리자와 실시자의 이익의 균형을 맞추고, 독점권인 전용실시권과 관련디자인권이 서로 다른 자에게 귀속되는 것을 방지하기 위함이다.

3. 출원절차 (3)

(1) 유사디자인의 경우 출원서에 유사디자인출원의 취지를 적고, 기본디자인을 표시하여야 한다. 단독·유사 간의 출원의 구분이 잘못된 경우에는 보정을 통해 출원의 구분을 변경할 수 있다.

(2) 관련디자인의 경우 출원서에 관련디자인출원의 취지를 적고, 기본디자인을 표시하여야 한다.

유사디자인과 마찬가지로 단독·관련 간의 출원의 구분을 변경하는 보정을 할 수 있다.

4. 디자인권의 효력 (3)

- (1) 유사디자인이 등록되면 기본디자인권과 합체하고 유사디자인의 권리범위는 기본디자인의 권리범위를 초과하지 않는다.
- (2) 관련디자인은 기본디자인과는 별개의 독자적 권리범위가 발생되며, 기본디자인의 유사 여부와 관계없이 관련디자인에 유사한 디자인은 관련디자인권의 권리범위에 속한다.

5. 디자인권의 이전 (3)

- (1) 기본디자인권과 유사디자인권은 함께 양도하여야 한다.
- (2) 기본디자인의 디자인권과 관련디자인의 디자인권은 같은 자에게 함께 이전하여야 한다(법 96조1항단서). 또한, 기본디자인의 디자인권이 취소, 포기 또는 무효심결 등으로 소멸한 경우 그 기본디자인에 관한 2 이상의 관련디자인의 디자인권을 이전하려면 같은 자에게 함께 이전하여야 한다(법 96조6항). 분리 이전에 의한 중복부분에 대한 2 이상의 물권적 청구권이 성립되는 것을 방지하기 위함이다.

6. 전용실시권의 설정 (3)

- (1) 기본디자인권과 별도로 유사디자인권만의 전용실시권의 설정은 계약자유 원칙에 근거하여 가능한 것으로 해석되어 왔다.
- (2) 기본디자인의 디자인권과 관련디자인의 디자인권에 대한 전용실시권은 같은 자에게 동시에 설정하여야 한다(법 97조1항단서). 또한, 기본디자인의 디자인권이 취소, 포기 또는 무효심결 등으로 소멸한 경우 그 기본디자인에 관한 2 이상의 관련디자인의 전용실시권을 설정하려면 같은 자에게 함께 설정하여야 한다(법 97조6항). 전용실시권의 설정으로 인한 중복부분에 대한 2 이상의 물권적 청구권이 성립되는 것을 방지하기 위함이다.

7. 존속기간 (3)

- (1) 유사디자인의 존속기간 만료일은 기본디자인의 존속기간 만료일로 한다. 유사디자인은 기본디자인의 유사범위 확인을 위한 것으로서 기본디자인의 소멸되면 존속의 의의를 잃기 때문이다. 따라서, 기본디자인의 설정등록한 날부터 15년이 되는 날까지이다.
- (2) 관련디자인의 존속기간 만료일은 기본디자인권의 존속기간 만료일로 한다(법 91조1항단서). 권리범위가 중복될 수 있는 관련디자인으로 인하여 기본디자인권의 존속기간이 실질적으로 연장되지 않도록 하기 위함이다. 따라서, 기본디자인의 설정등록한 날부터 출원일 후 20년이 되는 날까지이다.

8. 권리의 존속 (3)

(1) 유사디자인권은 기본디자인권의 소멸에 의해 소멸된다. 유사디자인권은 기본디자인권에 합체되는 권리이기 때문이다.

(2) 관련디자인권은 기본디자인권이 취소·무효·포기로 인해 소멸되더라도 유효하게 존속한다. 별도의 심사를 통해 등록된 독자적 권리이기 때문이다.

9. 무효사유 (3)

(1) 유사디자인권이 구법 제7조 제1항 규정에 위반된 경우에는 디자인등록의 무효사유에 해당한다. 다만, 다만, 구법 제7조 제2항 규정에 위반된 경우 즉, 유사디자인에만 유사한 디자인이 유사디자인으로 디자인등록된 경우에는 출원 형식의 위반에 불과하여 디자인등록의 무효사유에 해당되지 않는 것으로 규정되어 있었다.

(2) 관련디자인권의 경우 법 제35조 제1항 규정의 위반은 무효사유에 해당되지 않지만, 법 제35조 제2항 및 제3항 위반의 경우에는 디자인등록의 무효사유에 해당한다. 다만, 법 제35조 제1항 규정에 위반되어 적법한 관련디자인으로 인정되지 않는 경우에는 자신의 선출원과의 관계에서 선출원 규정 위반의 무효사유가 문제될 수 있다.

III. 결어 (+1)

관련디자인제도의 도입에 따라 디자인 개발과정에서 하나의 디자인 컨셉에서 창작된 다양한 변형 디자인에 대한 적절한 보호를 도모할 수 있을 것으로 기대된다.

문제 - 2014년 기출 [문제-4] (20점)

甲은 2014. 7. 7 물품 A에 대한 디자인 a1, a2, a3을 복수디자인등록출원하였으나, 자신의 복수디자인등록출원 중 디자인 a1의 도면에 적힌 사항이 선명하지 아니하여 인식할 수 없다는 이유로 보완명령을 받아 동년 7. 15. 보완서를 특허청에 제출하였다. 그 후 복수디자인등록출원된 모든 디자인에 대해 거절이유가 발견되지 않아 등록결정등본을 송달받은 경우 甲이 디자인 a2에 대해서만 별도로 비밀로 할 것을 청구할 수 있는지 여부를 설명하고, 복수디자인등록출원된 모든 디자인이 설정등록된 경우 디자인 a3에 대한 디자인권은 언제까지 존속하는지 설명하시오.

<분석>

√ 문제에서 묻고 있는 것은 무엇인가?

- ▶ ① 복수디자인등록 출원의 출원일의 확정
- ▶ ② a2에 대한 별도의 비밀디자인의 청구
- ▶ ③ a3에 대한 디자인권의 존속기간

√ 답안작성의 방향

- ▶ 복수디자인등록출원에 관한 답을 맞추는 문제입니다. 이외의 해설은 가점으로 작용할 것입니다.

I. 복수디자인등록출원 제도에 대하여 (3)

- 1) 의의 및 취지
- 2) 주요 개정 사항 및 개정의 취지

II. 甲 출원의 출원일의 확정 (5)

1. 보완명령제도(法 38)

2. 복수디자인등록출원의 경우

특허청장은 보완명령을 받은 자가 지정기간 내에 디자인등록출원을 보완한 경우에는 그 절차보완서가 특허청장에게 도달한 날을 출원일로 본다. 다만, 제41조에 따라 복수디자인등록출원된 디자인 중 일부 디자인에만 보완이 필요한 경우에는 그 일부 디자인에 대한 절차보완서가 특허청장에게 도달한 날을 복수디자인 전체의 출원일로 본다.

3. 소결

- 디자인 a1, a2, a3의 출원일은 2014. 7. 15.

III. a2에 대해서만 별도로 비밀로 할 것을 청구할 수 있는지 여부 (5)

1. 비밀디자인제도

2. 복수디자인등록출원의 경우

3. 소결

IV. a3에 대한 디자인권의 존속기간 (5)

1. 디자인권의 존속기간

2. 복수디자인등록출원의 경우

3. 소결

- 디자인 a3의 존속기간의 만료일은 출원일 후 20년이 되는 날까지인 2034. 7. 15.

V. 사안의 해결 (2)